

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/1901

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה בעבירות אלימות), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 36א¹. 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 36 יבוא :

"קביעת עונש 36א. (א) בסעיף זה –
לעבירת אלימות
שנעברה בידי אדם
בפעם השלישית

"עבירת אלימות" – עבירות לפי סעיפים 300,
301א, 301ב, 301ג, 329, 333, 334, 335,
340א וכן עבירות על פי סימן ח' בפרק י'.

(ב) הורשע אדם בעבירת אלימות, דינו כפל
העונש הקבוע לעבירה, ובלבד שהתקיימו בו שני
אלה :

(1) הוא הורשע בביצוע שתי עבירות
אלימות ב-10 השנים שקדמו ליום ביצוע
אותה עבירה ;

(2) מועד הרשעתו השנייה היה לאחר
שהורשע בעבירה הראשונה.

(ג) עבירה שביצע אדם בעת היותו קטין, לא
תובא במניין העבירות לפי סעיף זה."

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

הוספת סעיף 297א.2. בתקופה של ארבע שנים מיום פרסומו של חוק זה (להלן – תקופת הוראת השעה), יקראו את החוק העיקרי כך שאחרי הכותרת "פרק י': פגיעות בגוף" יבוא:

"עונש מינימום 297א. הורשע אדם בעבירת אלימות כהגדרתה בסעיף בעבירות פגיעות 36א, לא יפחת עונשו מרבע העונש המרבי שנקבע בגוף – הוראת שעה לאותה עבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו להקל בעונשו; עונש מאסר לפי סעיף קטן זה לא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים כולו על תנאי."

תיקון סעיף 382 3. בסעיף 382 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

"(ה) העובר עבירה לפי סעיפים 379 או 380 בדרך ציבורית, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה."

תיקון פקודת בתי הסוהר 4. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971,² בסעיף 11ד, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) אסיר הכלוא בשל הרשעה בעבירת אלימות כהגדרתה בסעיף 36א לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ישולב בפעילויות שיקום בין כותלי בית הסוהר."

תיקון פקודת המבחן 5. בפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט-1969,³ בסעיף 5, אחרי "חובת הנבחן לקבל טיפול רפואי" יבוא "או להשתלב בפעילות שיקום".

דברי הסבר

בשנים האחרונות אנו עדים להתגברות תופעת האלימות במדינת ישראל הן במרחב האישי והן במרחב הציבורי. תופעה זו הפכה ל"מכת מדינה" ועל מנת להילחם בה ולמגרה יש לפעול, בין היתר, להחמרה ברף הענישה.

לפיכך, מוצע לבצע מספר תיקונים בחוק העונשין, התשל"ז-1977, בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 ובפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט-1969.

בסעיף 1 מוצע לקבוע סטנדרט לפיו אדם שהורשע בשלוש עבירות בתוך 10 שנים יהיה דינו בעבירה השלישית – כפל העונש לאותה עבירה.

בסעיף 2 מוצע לקבוע כהוראת שעה עונש מינימום למורשעים בעבירות אלימות כפי שהוגדרו בהצעת החוק.

בסעיף 3 מוצע לקבוע שביצוע עבירת תקיפה לפי סעיפים 379 או 380 בדרך ציבורית תהווה נסיבה

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.
³ ס"ח התשל"א, עמ' 88.

מחמירה ודינו של העובר עבירה זו יהיה כפל העונש.
בסעיף 4 מוצע כי אסיר הכלוא בעוון הרשעתו בעבירות אלימות כהגדרתה בהצעת החוק יחויב להשתלב בפעילויות שיקום בין כותלי בית הסוהר.
בסעיף 5 מוצע לקבוע כי בית המשפט יוכל להורות על אדם להשתתף בפעילויות שיקום כחלק מהתנאים בצו מבחן.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/1335/25).
הצעת החוק זהה לפ/1335/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)